

0045059-31.2018.8.26.0050  
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário  
Assunto: Furto Qualificado  
Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição  
Comarca: SÃO PAULO  
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda  
Vara: 14ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 06/12/2022  
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
HECTOR DE SOUZA FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Hector de Souza Ferreira, qualificado nos autos na fl. 18, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal, porque ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA DE SÃO PAULO  
Foro Central Criminal Barra Funda  
14ª Vara Criminal  
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0045059-31.2018.8.26.0050 - lauda

#### SENTENÇA

Processo nº:  
0045059-31.2018.8.26.0050  
Classe - Assunto  
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
HECTOR DE SOUZA FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Hector de Souza Ferreira, qualificado nos autos na fl. 18, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal, porque no dia 22/maio/2018, por volta das 14h43, na Rua Padre Lamberto Martin, 115, Butantã, nesta cidade, agindo mediante rompimento de obstáculo, teria subtraído, para si, coisas alheias móveis, a saber, quatro torneiras, marca Decá, três soquetes, dez metros de cabo de fios elétricos, um interruptor e uma lâmpada fluorescente, de propriedade da vítima David Gonzalez Muras.

De acordo com a denúncia, na ocasião acima descrita, o réu, após arrombar a porta do salão de festas da residência do ofendido, ingressou naquela moradia e apoderou-se dos bens acima descritos, com os quais então se evadiu; posteriormente, o réu foi localizado e detido por policiais militares, que apreenderam em seu poder uma sacola contendo os objetos furtados da residência da vítima, além de uma chave de roda e duas chaves de fenda.

A denúncia (fl. 72) veio acompanhada do inquérito policial (fls. 02/34), sendo recebida em 02/julho/2018 (fls. 74/75).

Devidamente citado/notificado (fl. 90), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 95/97).

Durante a instrução criminal foram ouvidas a vítima e duas testemunhas (áudio audiência virtual sistema Teams), interrogando-se o acusado ao final (áudio audiência virtual sistema Teams).

Em memoriais, o Parquet requereu, em preliminar, a prescrição da pretensão punitiva na forma virtual; a Defesa pugnou também pelo reconhecimento da prescrição.

É o relatório.

Decido.

A ação está prescrita.

O crime eventualmente perpetrado pelo réu tem pena em abstrato de 2 a 8 anos de reclusão.

Caso seja condenado, descontada a causa de diminuição da tentativa (de acordo com a vítima o réu foi detido ainda dentro da residência), sua pena será fixada abaixo de 2 anos, tornando-a prescrita em 4 a partir do recebimento da denúncia.

A denúncia foi recebida em 02/julho/2018 (fls. 74/75), sendo que até hoje a sentença não foi proferida.

Portanto, decorrido prazo superior a 4 (quatro) anos a contar do recebimento da denúncia é preciso que se reconheça a prescrição.

Decisão.

Ante o exposto, com base no artigo 61 do Código de Processo Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de HECTOR DE SOUZA FERREIRA, com fundamento nos artigos 107, IV c/c 109, V, ambos do Código Penal.

P. I. C.

São Paulo, 25 de outubro de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição  
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.